

תשלום ביטוח לאומי עבור עובד זר המטפל בקשיש

דוח מרכזי: צורות ההעסקה, חובת דמי הביטוח הלאומי לפי צורת ההעסקה, וכיצד מבצעים את התשלום

מקורות: אתר המוסד לביטוח לאומי (bt.gov.il) ואתר כל-זכות (kolzchut.org.il). המידע נכון למועד הכנת הדוח (יולי 2026) ומתעדכן מעת לעת – יש לוודא מול האתרים הרשמיים לפני הסתמכות.

מסמך זה נכתב כולו בלשון זכר (עובד, מטפל, קשיש, מעסיק וכו'). הכוונה בכל מקום היא גם לנשים ולגברים כאחד.

1. צורות ההעסקה השונות של עובד זר בסיעוד

עובד זר המטפל בקשיש יכול להיות מועסק בשלוש צורות עיקריות, המשפיעות באופן ישיר על השאלה מי נושא בחובות המעסיק – ובכלל זה בחובת תשלום דמי הביטוח הלאומי.

עיקרי המאפיינים	מי המעסיק המשפטי	צורת ההעסקה
החברה אחראית באופן בלעדי לשכר, לזכויות הסוציאליות ולדיווח ולתשלום דמי הביטוח הלאומי עבור מלוא המשרה	חברת הסיעוד בלבד	העסקה על ידי חברת סיעוד
כל מעסיק אחראי לחלקו היחסי בשכר ובזכויות, לפי היקף המשרה (שעות) שמיוחס לו	חברת הסיעוד והמטופל/משפחה – שני מעסיקים במקביל	העסקה משותפת (חברה ומשפחה)
המשפחה אחראית באופן בלעדי לכל תנאי ההעסקה, ובכלל זה לדמי הביטוח הלאומי במלואם	המטופל או בן המשפחה שפתח תיק מעסיק	העסקה ישירה על ידי המשפחה

1.1 העסקה על ידי חברת סיעוד

במסלול זה העובד הזר מועסק במלואו על ידי חברת סיעוד המורשית לספק שירותי סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי. המטופל בוחר חברה מתוך רשימת החברות הפועלות באזור מגוריו, והחברה היא המעסיק המשפטי היחיד של העובד.

- החברה אחראית לתשלום מלוא שכרו של העובד (כולל שכר מינימום, דמי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה), לביטוח פנסיוני, לפיצויי פיטורים בסיום ההעסקה, ולדיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי – הכול עבור מלוא היקף המשרה.
- המטופל אינו נושא בנטל התפעולי או בדיווחים מול הביטוח הלאומי, ומקבל את גמלת הסיעוד כשירות (ולא בכסף) המופנה למימון עלות ההעסקה מול החברה.
- מסלול זה אינו כרוך בפתיחת תיק מעסיק פרטי על ידי המטופל, שכן המטופל אינו מעסיק את העובד באופן ישיר.

1.2 העסקה משותפת – חברת סיעוד ומשפחה במקביל

במסלול זה מועסק העובד הזר במקביל על ידי שני מעסיקים: חברת הסיעוד עבור חלק מהמשרה, והמטופל (או בן משפחתו) עבור יתרת המשרה, עד להשלמת משרה מלאה (42 שעות שבועיות, החל מ-1.4.2018).

- היקף המשרה המיוחס לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שאושרו למטופל מהמוסד לביטוח לאומי (למשל 26 שעות שבועיות ברמה 6 למעסיק עובד זר).
- המטופל מעסיק את העובד ביתרת השעות הנדרשות להשלמת משרה מלאה, ונושא באופן ישיר בתנאי ההעסקה עבור חלק זה בלבד.
- כל אחד מהמעסיקים (החברה והמטופל) נושא בעלות התשלומים הקשורים להעסקה – שכר, דמי חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים ודמי ביטוח לאומי – באופן יחסי להיקף המשרה שהוא מעסיק בו את העובד.
- דוגמה: עובד המועסק 3.5 שנים, כאשר 62% מהמשרה אצל חברת הסיעוד ו-38% אצל המטופל – כל צד משלם את חלקו היחסי בפיצויי הפיטורים, בדמי ההבראה ובשאר הזכויות, לפי אחוז המשרה שלו.
- במסלול זה נדרש למטופל תיק מעסיק פרטי, לצד היותו של העובד מועסק גם על ידי החברה.

1.3 העסקה ישירה על ידי המשפחה

במסלול זה המטופל (או בן משפחתו) הוא המעסיק הבלעדי של העובד הזר, ללא מעורבות של חברת סיעוד. זהו המסלול הנפוץ ביותר בקרב מי שבחרים לקבל את מלוא גמלת הסיעוד בכסף לצורך מימון עצמאי של שכר המטפל הצמוד.

- המשפחה נושאת באופן בלעדי בכל חובות המעסיק: תשלום שכר מלא כחוק (שכר מינימום ומעלה), דמי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, החזר נסיעות, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, וכן דיווח ותשלום דמי הביטוח הלאומי במלואם.
- על המשפחה לפתוח תיק מעסיק עובד במשק בית בביטוח הלאומי תוך שבועיים מתחילת ההעסקה, ולעדכן בו את פרטי העובד ואת השכר המשולם לו מדי חודש.
- מסלול זה מקנה למטופל גמישות רבה יותר בבחירת העובד ובתנאי ההעסקה, אך גם אחריות מלאה – לרבות חשיפה לתביעות בגין הפרת זכויות עבודה.

2. חובת תשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד הזר

2.1 מי חייב לשלם – לפי צורת ההעסקה

כל מי שמעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי (בין אם מקבל קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי ובין אם לאו) חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד. זהות המשלם בפועל, ומסלול התשלום החל עליו, נגזרים מצורת ההעסקה שנבחרה:

לפי איזה מסלול/סיעוד	מי משלם את דמי הביטוח הלאומי	צורת ההעסקה
סיעודי מעסיק מוסדי רגילים (מסלול חברה מעסיקה) – לא מסלול המעסיק הפרטי בבית	חברת הסיעוד בלבד, עבור מלוא השכר ששילמה לעובד	העסקה על ידי חברת סיעוד
חברת הסיעוד – סיעודי מעסיק מוסדי; 3.6% ממסלול מעסיק בבית, על חלקו בלבד	כל מעסיק משלם בנפרד לפי חלקו היחסי: החברה עבור השעות המשוכרות לה, והמטופל/משפחה עבור יתרת השעות	העסקה משותפת (חברה ומשפחה)
3.6% ממסלול מעסיק בבית (עובד זר בסיעוד), על מלוא השכר ששולם	המטופל או בן המשפחה (המעסיק הפרטי) בלבד, עבור מלוא השכר	העסקה ישירה על ידי המשפחה

החל מאוגוסט 2022 חלה החובה על מלוא השכר המשולם לעובד הזר, ללא כל תקרת פטור, וכן קיימת חובת דיווח על פרטי העובד ללא קשר לגובה השכר המשולם (בעבר, עד 3.8.2022, הייתה תקרת פטור של עד 5,500 ₪ בחודש, ולפני 1.1.2020 הפטור היה רחב יותר).

במסלול ההעסקה הישירה או המשותפת, על המטופל או בן המשפחה להירשם כמעסיק במוסד לביטוח לאומי (פתיחת "תיק מעסיק עובד במשק בית") בתוך שבועיים ממועד תחילת ההעסקה, עבור החלק שהוא מעסיק בו את העובד.

2.2 סיעוד דמי הביטוח וכיצד מחשבים אותם

סיעוד דמי הביטוח הלאומי החל על מעסיק פרטי (מטופל או בן משפחה) עבור עובד זר בסיעוד המועסק בביתו עומד על 3.6% משכרו בפועל, החל מינואר 2025 (לפני כן היה הסיעוד 2%). סיעוד זה חל על החלק שבו העובד מועסק ישירות על ידי המטופל/המשפחה – במסלול ההעסקה המשותפת חל סיעוד זה רק על חלקו היחסי של המטופל, ואילו חלקה של חברת הסיעוד מחושב לפי סיעודי מעסיק מוסדי רגילים.

חישוב התשלום החודשי (עבור החלק שבו המטופל/המשפחה הוא המעסיק):

דמי ביטוח לאומי לתשלום = השכר הכולל ששולם בפועל לעובד באותו חודש (עבור החלק המועסק ישירות) $\times 3.6\%$

- 'השכר הכולל' כולל את שכר היסוד, כל מקדמה/דמי כיס ששולמו (במזומן או בהעברה בנקאית), דמי מחלה, דמי חופשה, דמי חגים, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, וגמול עבור עבודה במנוחה השבועית.
- אסור למעסיק לנכות את סכום דמי הביטוח משכר העובד – זו עלות נפרדת החלה על המעסיק בלבד, בנוסף לשכר המלא המגיע לעובד.
- החובה חלה מדי חודש, ללא תלות בשאלה אם המטופל מקבל קצבת סיעוד מביטוח לאומי או לא.

סכום לדוגמה	הסבר	רכיב
לדוגמה: 6,900 ₪	שכר יסוד + מקדמות/דמי כיס (גם אם שולמו במזומן) + דמי מחלה, דמי חופשה, דמי חגים, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, וגמול עבודה במנוחה השבועית	שכר ברוטו כולל ששולם לעובד בפועל
3.6%	3.6% מהשכר בפועל (החל מינואר 2025; לפני כן 2%). המעסיק אינו רשאי לנכות סכום זה משכר העובד – זו עלות נוספת על המעסיק	סיעוד דמי הביטוח הלאומי
$6,900 \times 3.6\% = 248.4$ ₪ לחודש	שכר ברוטו $\times 3.6\%$	דמי הביטוח הלאומי לתשלום

סיכון בהפרת החובה: אם לעובד יקרה אירוע המזכה אותו בקצבה מהביטוח הלאומי (למשל פגיעה בעבודה) בעוד שהמעסיק לא שילם דמי ביטוח במועד, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק להחזיר את סכום הקצבאות ששולמו לעובד, בנוסף לחוב דמי הביטוח עצמו וקנסות/הצמדה.

3. כיצד מבצעים את התשלום בפועל

- שלב א' – פתיחת תיק מעסיק: מטופל או בן משפחה המעסיק את העובד באופן ישיר (במסלול ישיר או משותף) חייב לפתוח "תיק מעסיק עובד במשק בית" במוסד לביטוח לאומי תוך שבועיים מתחילת ההעסקה, ולעדכן בו את פרטי העובד ואת השכר המשולם לו. במסלול ההעסקה על ידי חברת סיעוד בלבד, החברה היא שמנהלת את התיק והדיווח.
- שלב ב' – קבלת פנקס תשלומים / חיוב אוטומטי: מי שאינו מקבל קצבת סיעוד בכסף, מקבל מהביטוח הלאומי פנקס תשלומים המציין את הסכום החודשי לתשלום (בהתאם לשכר שדווח). מי שכן מקבל את גמלת הסיעוד בכסף לצורך העסקת עובד זר – התשלום מתואם מול תיק המעסיק בהתאם לדיווח החודשי.
- שלב ג' – ביצוע התשלום: ניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים המקוון של הביטוח הלאומי (b2b.btl.gov.il), באמצעות הפנקס עצמו בבנק הדואר/בנק, בהוראת קבע/הרשאה לחיוב חשבון הבנק, או בכרטיס אשראי (עד לתקרה הקבועה בשירות המקוון).

- שלב ד' – דיווח שוטף: יש לעדכן את הביטוח הלאומי בכל שינוי בשכר העובד (למשל תוספת שעות נוספות, מקדמות, שינוי בתנאי ההעסקה) כדי שסכום דמי הביטוח יחושב נכון מדי חודש.
- תיעוד: מומלץ לשמור אסמכתאות תשלום דמי הביטוח לצד תלושי השכר של העובד הזר, לצורך בקרה עתידית ולמניעת מחלוקות.

לתשומת לב: תנאי ההעסקה (שכר מינימום, חופשה, הבראה, דמי מחלה, פיצויי פיטורים) של העובד הזר הם עניין נפרד לגמרי מדמי הביטוח הלאומי, ומוסדרים בדיני העבודה הרגילים. במסלול ההעסקה המשותפת יש לחשב את חלקו של כל מעסיק בנפרד לפי יחס המשרה, ולוודא שלא משולם כפל דמי הבראה/רכיבים.

5. מקורות

- המוסד לביטוח לאומי – "מעסיק מטפל עובד זר – סיעוד":
btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/ovedZar.aspx
 - המוסד לביטוח לאומי – "דיווח ותשלום של מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי":
btl.gov.il/Insurance/Maasik/Pages/mekabelSiud.aspx
 - כל-זכות – "דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד זר בסיעוד":
kolzchut.org.il/he/kolzchut_דיווח_ותשלום_דמי_ביטוח_לאומי_עבור_עובד_זר_בסיעוד
 - כל-זכות – "מדריך להעסקת עובד זר בסיעוד":
kolzchut.org.il/he/מדריך_להעסקת_עובד_זר_בסיעוד
 - כל-זכות – "העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד":
kolzchut.org.il/he/העסקת_עובד_זר_בסיעוד_על-ידי_המטופל_במקביל_להעסקתו_על-ידי_חברת_הסיעוד
 - כל-זכות – "תנאי העסקה של עובד זר בסיעוד המועסק בבית המטופל":
kolzchut.org.il/he/תנאי_העסקה_של_עובד_זר_בסיעוד_המועסק_בבית_המטופל
- * הדוח מבוסס על מידע פומבי מאתרי הביטוח הלאומי וכל-זכות, ומיועד לשימוש מקצועי פנימי. מומלץ לוודא סכומים ושיעורים עדכניים מול האתר הרשמי לפני מסירת מידע מחייב ללקוח.